

통 보 / 시정 요구

1. 제 목: 대부계약 효율 및 사용목적 등 계약관리 불철저
2. 소관부점: 대전충남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제14조 제1항에 따르면 국유재산의 연간 대부료는 해당 재산가액의 1천분의 50이상의 효율을 곱한 금액으로 하되, 예외적으로 같은 항 제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 [표 1]과 같이 해당 효율 이상을 적용하도록 되어 있다.

[표 1] 국유재산법 시행령 제29조 및 세칙 제14조에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
목 적	-	경작/목축 등	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

또한, 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 피대부자가 대부계약의 사용 목적을 위배한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 대부 재산의 현황조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우에는 지체 없이 피대부자로 하여금 원상회복을 촉구하도록 되어 있으며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 피대부자에게 대부재산의 계약이 해지될 수 있음을 최고하고 그럼에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부 계약 해지 및 명도를 위한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위해 ①대부료를 산출할 때에는 특별한 사정¹⁾이 없는 한 사용목적에 따른 대부료율을 정확하게 적용해야 하고, ②피대부자가 대부계약 사용목적에 위배한 경우에는 원상회복 및 계약해지 등 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 대전충남지역본부 소관 국유재산에 대하여 대부 계약 관리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정

‘충청남도 ○○시 △△구 □면 ◇◇리 ㉠㉠㉠-㉠(학교용지, 874㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 11. 8. 피대부자 (학)◇◇◇◇◇◇◇◇◇과 학교용지로 대부계약을 체결(갱신)하면서 정당 대부료율 2.5%²⁾가 아닌 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

1) 「국유재산특례제한법」 등 개별법에 따른 대부료 감경 등

2) 「기획재정부 질의회신(국유재산과-87, 2004. 1. 13.)」에 따르면 사립학교에서 학교시설로 사용하는 경우 학교교육(공교육)의 공공성을 고려할 때, 학교시설로 직접 사용할 경우 행정 목적의 수행에 필요한 경우로 보아 사용료율 ‘1천분의 25이상’으로 적용할 수 있음

[표 2] 및 [별표 1] “대부료율 적용 부적정 명세”와 같이 62건의 대부계약에 대해 대부료율을 잘못 적용하여 대부료 약 3천만 원³⁾을 과다하게 받고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 대부료율 적용 부적정 현황

(단위: 건, %, 백만 원)

구 분	계약건수	계약대부료		정당대부료		차 액 (A-B)
		요율	금액(A)	요율	금액(B)	
합 계		“기재 생략”				
경작·목축·어업						
행정목적						
학교용지						
종교용지						
주거용						
기 타*						

* 건물부지, 묘지

(2) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

‘충청남도 □□군 △△면 ▽▽리 ●●●-●(대, 53㎡)’ 소재 국유 재산의 경우 2022. 10. 24. 실태조사 결과 상가부지로 사용중인 사실이 확인되었음에도 2023. 12. 18. 피대부자 조세연과 주택부지 사용목적 으로 대부계약을 갱신한 것으로 확인되는 등

[표 3] 및 [별표 2] “대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세”와 같이 실태조사를 통해 피대부자가 국유재산을 대부계약서 상 사용 목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하였는데도 원상회복 요청 또는 대부계약 해지 등의 적절한 조치를 하지 않은 71건이 확인되었다.

3) 정당대부료는 재산가액에 요율을 곱하여 단순 계산한 금액이므로, 「국유재산법 시행령」 제31조에 따른 대부료 조정 등에 따라 차이가 있을 수 있음

[표 3] 대부목적 외 사용재산 현황

대부목적 \ 사용현황	합 계	경작용	주택부지	기 타*
합 계	“기재 생략”			
경작용				
주택부지				
기 타*				

* 상가부지, 목축용(축사부지), 주차장, 창고용지, 묘지, 야적장 등

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산의 사용목적에 따른 대부계약 관리 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 대부료율을 잘못 적용한 국유재산 대부계약 62건에 대해서는 대부계약을 변경하여 정당 대부료와의 차액을 환급하거나 추가 징수하는 등 적절한 조치를 하시기 바라며(통보)

대부계약의 사용목적과 실제 이용현황이 다른 대부계약 71건에 대하여 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 앞으로 대부목적 외 사용이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

[별표 1]

대부료를 적용 부적정 명세

(단위: 건, %, 천 원)

순번	대표 소재지	계약자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)	계약 시작일
				요율	금액(A)	요율	금액(B)		
합계: 62건				-		-		-	-
1	“기재 생략”								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									

순 번	대 표 소 재 지	계 약 자	사 용 목 적	계 약 대 부 료		정 당 대 부 료		차 액 (A-B)	계 약 시 작 일
				요 율	금 액 (A)	요 율	금 액 (B)		
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									

“기재 생략”

[별 표 2]

대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
합 계: 71건		-	-	-
1	“기재 생략”			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
23	“기재 생략”			
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				

순번	대표 소재지	피대부자	대부목적	실제 사용현황
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				

“기재 생략”